

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2056/2535

บริษัทธนาคารไทยทนุ จำกัด

โจทก์

นางมัลลิกา พินธุโสภณ

ผู้ร้อง

บริษัทสินโสภณ จำกัด กับพวก

จำเลย

นางมัลลิกา พินธุโสภณ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 160)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ให้ร่วมกันใช้ เงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีพร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า หุ่นที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้เพื่อขายทอดตลาดเป็นทรัพย์สินของกองมรดกนายประเสริฐ พินธุโสภณ โดยจำเลยที่ 3 ถือไว้แทน มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 3 ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประเสริฐ จึงมีสิทธิขอให้ปล่อยหุ่นที่ยึดไว้ ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 154,153)ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ไต่สวนเสร็จ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อ

พิจารณาสั่ง (อันดับ 169)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท ระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 141 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้น แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้น แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ตัน เวทไวย-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>